

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor tajemníka úřadu

VÁŠ DOPIS:
ZE DNE: 23.12.2025

NAŠE ČJ: MUKK/83095/2025
SPIS. A SKART. ZN.: 51.3/S10



vyřizuje: Ing. Zdeněk Vaško
TEL: 474 319 506
E-MAIL: tajemnik@mesto-kadan.cz

DATUM: 6.1.2026

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Město Kadaň, které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

ROZHODLO

ve věci žádosti o poskytnutí informace podle Zákona ze dne 23. 12. 2025, kterou obdrželo od žadatele dne 29. 12. 2025

t a k t o:

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) Zákona se žádosti nevyhovuje a žádost se

ODMÍTÁ.

ODŮVODNĚNÍ:

Mezi městem Kadaň, dalšími uvedenými příspěvkovými organizacemi a společnostmi, v nich má město Kadaň majetkovou účast, na straně žalující a žadatelem na straně žalované byla zahájena soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, jejichž předmětem je nárok na náhradu škody.

Konkrétně jde o následující řízení:

Město Kadaň proti žadateli o zaplacení 921 099,66 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn.: 40 C 153/2024,

Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 138 097,34 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 42 C 125/2024,

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň proti žadateli o zaplacení 81 375,92 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 40 C 154/2024,

Kabelová televize Kadaň, a.s. proti žadateli o zaplacení 161 077,36 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 20 C 371/2024,

Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 195 023,92 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 14 C 337/2024,

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň proti žadateli o zaplacení 55 237,87 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 26 C 232/2024,

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 18 957,31 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 29 C 111/2024,

Mateřská škola ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 12 802,00 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 30 C 371/2024,

Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov proti žadateli o zaplacení 148 673,21 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 30 C 370/2024,

Mateřská škola ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 42 277,46 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 11 C 178/2024,

Technické služby Kadaň, s.r.o. proti žadateli o zaplacení 58 875,3 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 28 C 152/2024,

Mateřská škola ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 22 492,38 s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 28 C 153/2024,

Městská správa sociálních služeb Kadaň proti žadateli o zaplacení 374 859,79 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 23 C 367/2024,

Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace proti žadateli o zaplacení 32 794,38 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 27 C 283/2024,

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 proti žadateli o zaplacení 19 500,96 s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 27 C 284/2024,

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. proti žadateli o zaplacení 772 856,91 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 16 C 178/2024,

Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov proti žadateli zaplacení 126 568,41 Kč s příslušenstvím vedené pod sp. zn. 11 C 179/2024

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov proti žadateli o zaplacení 114 039,36 Kč s příslušenstvím vedené sp. zn. 18 C 184/2024 (probíhá odvolací řízení).

Uvedený nárok vyplývá z následujících skutečností. Žadatel byl vybrán v rámci jedné části veřejné zakázky na dodávky elektřiny s názvem „Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024“, ev. číslo zakázky Z2021-000970 jako dodavatel elektřiny v hladině nízkého napětí a uzavřel s městem Kadaň a pověřujícími zadavateli rámcovou dohodu. V rámci této dohody se žadatel zavázal dodat městu Kadaň a pověřujícím zadavatelům elektřinu v hladině nízkého napětí v období do 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. Žadatel byl povinen dodat elektřinu za cenu vztahenou k ročnímu referenčnímu kontraktu Base Load Year Futures (Czech) - konkrétně F PXE CZ BL CAL-22 (pro rok 2022), na rok 2022. Žadatel uvedenou elektřinu nenakoupil na rok 2022 a pozbyl možnosti uskutečňovat dodávku elektřiny dle § 30 odst. 2 písm. h) Energetického zákona, aniž by o tom město Kadaň informoval. Město Kadaň tak muselo na rok 2022 zajistit sdruženou službu dodávky elektřiny pro sebe a pověřující zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění, v němž byl

vybrán jako dodavatel obchodní společnost ČEZ Prodej, a.s., IČ 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, která uzavřela na jednotlivá odběrná místa smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na dobu určitou. Městu Kadaň a shora uvedeným pověřujícím zadavatelům vznikla škoda, která vyplývá z rozdílu ceny, za kterou měl dodat elektřinu žadatel, a ceny, za kterou dodala elektřinu společnost ČEZ Prodej.

Jednotlivé dotazy označené čísly I. – V. se vztahují k informacím, které se vztahují k postupnému nákupu elektřiny, k němuž byl zavázán žadatel a následnému plnění, které si muselo město zajistit od jiného dodavatele. Již v tomto období bylo zřejmé, že vzniklou škodu bude město Kadaň a pověřující zadavatelé vymáhat za žadatelem.

Na uvedené informace dopadá výluka omezující poskytnutí informací podle § 11 odst. 1 písm. g Zákona. Smysl a účel výlučky omezující poskytnutí informací spočívá v zajištění principu rovnosti zbraní v řízeních, kde je jedním z účastníků povinný subjekt a u nichž si je povinný subjekt vědom alespoň potenciální možnosti jakéhokoli řízení, a pro tento případ si příslušnou informaci pořídí, přičemž jejím zveřejněním by došlo k jeho znevýhodnění jako strany řízení.

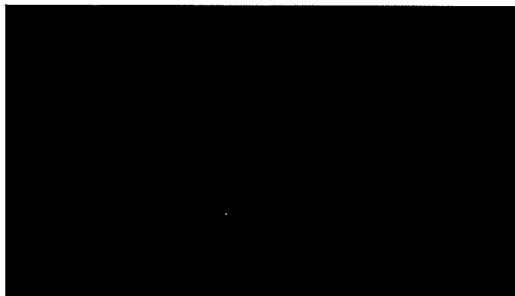
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Z odvolání musí být zřejmé dle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vaško
tajemník úřadu

V Praze dne 23. prosince 2025



Adresát:

Město Kadaň

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

dat. schránka: uaybdrx

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

tímto žádáme o poskytnutí informací a dokumentů týkajících se zajištění dodávek elektřiny pro město Kadaň a související organizace, a sice:

1. město Kadaň, IČO 00261912
2. Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o., IČO 25439774
3. Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, IČO 05461821
4. Městská správa sociálních služeb Kadaň, IČO 65642481
5. Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov, IČO 46789979
6. Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, IČO 46789987
7. Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov, IČO 46789952
8. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov, IČO 46789995
9. Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěv.org., IČO 70698414
10. Mateřská škola, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěv.org., IČO 70698465
11. Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěv.org., IČO 70698457
12. Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěv.org., IČO 70698449
13. Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 342 01 Kadaň, příspěv.org., IČO 70698431
14. Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 12, IČO 46790039
15. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň, IČO 46789936
16. Kulturní zařízení Kadaň, příspěv.org., IČO 75110245
17. Technické služby Kadaň, s.r.o., IČO 25441094
18. Kabelová televize Kadaň, a.s., IČO 46709584

(„Dotčené subjekty“) pro období od 1.1.2022 do 31.12.2024, a to v následujícím rozsahu (vše ve vztahu k Dotčeným subjektům):

- I. Zápisy z jednání rady města Kadaň k níže uvedeným usnesením v plném rozsahu včetně podkladů pro tato usnesení:
 - a. usnesení č. 740/2021 (mimořádná schůze rady města Kadaň dne 23.9.2021)
 - b. usnesení č. 987/2021 (mimořádná schůze rady města Kadaň dne 16.12.2021)

- c. usnesení č. 988/2021 (mimořádná schůze rady města Kadaň dne 16.12.2021)
- d. usnesení č. 51/2022 (schůze rady města Kadaň dne 20.1.2022)
- e. usnesení č. 236/2022 (schůze rady města Kadaň dne 17.3.2022)
- f. usnesení č. 313/2022 (mimořádná schůze rady města Kadaň dne 13.5.2022)
- g. usnesení č. 314/2022 (mimořádná schůze rady města Kadaň dne 13.5.2022)
- h. usnesení č. 474/2022 (schůze rady města Kadaň dne 9.6.2022)
- i. usnesení č. 475/2022 (schůze rady města Kadaň dne 9.6.2022)
- j. usnesení č. 674/2022 (schůze rady města Kadaň dne 9.9.2022)
- k. usnesení č. 674/2022 (schůze rady města Kadaň dne 9.9.2022)

II. Výběrová řízení na dodávku elektřiny

- a. dokumentaci k veřejné zakázce na nákup elektrické energie na období od 1.1.2022 do 31.12.2024:
 - i. zprávu o hodnocení nabídek
 - ii. informace ke krokům a plnění usnesení č. 740/2021 zaznamenaného ve výpisu z usnesení ze zápisu z mimořádné schůze rady města Kadaň, která se konala dne 23.9.2021
 - iii. informace o vývoji a předloženou zprávu o aktuálním stavu plnění rámcové dohody, jak vyplývá z usnesení č. 987/2021 zaznamenaného ve výpisu z usnesení ze zápisu z mimořádné schůze rady města Kadaň, která se konala dne 16.12.2021
 - iv. informace a přehled kroků, které byly učiněny (včetně označení osoby, která je činila nebo měla činit) ve smyslu usnesení č. 988/2021 zaznamenaného ve výpisu z usnesení ze zápisu z mimořádné schůze rady města Kadaň, která se konala dne 16.12.2021
- b. doporučení Clean Energy Advisory s.r.o., IČO 096 68 390 („CEA“) předložené radě města Kadaň ve věci nákupu elektřiny tak, jak je označeno ve výpisu usnesení ze zápisu z mimořádné schůze rady města Kadaň, která se konala dne 13.5.2022 pod číslem usnesení 313/2022.
- c. doporučení CEA předložené radě města Kadaň ve věci postupu a nákupu elektřiny tak, jak je označeno ve výpisu usnesení ze zápisu ze 41. schůze rady města Kadaň, která se konala dne 9.6.2022 pod číslem usnesení 474/2022.
- d. dokumentaci k veřejné zakázce ve formě jednacího řízení bez uveřejnění („JŘBU“) na dodávku elektřiny pro období 1.7.2022 – 31.12.2022:
 - i. výzvy k jednání
 - ii. seznam oslovených dodavatelů
 - iii. odůvodnění JŘBU

III. odměna starosty

- a. informace k mimořádné odměně starostovi PaedDr. Kulhánkovi ve smyslu usnesení č. 674/2022 tak jak je zaznamenáno ve výpisu usnesení ze zápisu z 43. schůze rady města Kadaň, která se konala dne 9.9.2022, a sice ke konkrétní výši odměny a specifikace konkrétní činnosti starosty, kterou realizoval při „mimořádném zajištění dodávek el. energie pro město a jeho organizace při dostoupení dodavatele“ (jak označeno v odkazovaném usnesení)

IV. Rozhodování města/rady města/Dotčených subjektů v zastoupení

- a. výběr poradenské společnosti k administraci a řešení výběrových řízení ad II. výše, včetně poradenství při rozhodování o dodávkách elektřiny pro rok 2022, včetně udělených zmocnění a pokynů
 - i. návrhy, podklady a uzavřené smlouvy vedoucí k výběru a uzavření smlouvy/smluv s CEA
- b. ve věci uzavřených smluv pro dodávku elektřiny pro rok 2022, zejména
 - i. sdělení, zápisy, analýzy a korespondence týkající se poznatku, že vítěz výběrového řízení nebude schopen dodávat, zejména doporučení a odborných rad CEA poskytnutých v této souvislosti
 - ii. návrhy, podklady a rozhodnutí ve věci DPI (dodavatele poslední instance) pro rok 2022
- c. kontaktování jiných dodavatelů elektřiny
 - i. záznamy o kontaktování PPAS v prosinci 2021
 - ii. kontaktování jiných dodavatelů v období prosinec 2021 – prosinec 2022

V. Role odborných poradců

- a. veškeré písemné návrhy, doporučení a analýzy, které CEA poskytla městu Kadaň/radě přehled jednání a úkonů realizovaných CEA na základě zmocnění dle usnesení rady města Kadaň č. 475/2022 a související odměny vyplacené CEA
- b. přehled jednání a úkonů realizovaných Ing. Jiřím Jirglem jednatelem CEA na základě zmocnění dle usnesení rady města Kadaň č. 314/2022 a související odměny vyplacené Ing. Jirglovi
- c. veškeré podklady vedoucí k usnesení rady města Kadaň č. 51/2022 tak jak je zaznamenáno ve výpisu usnesení ze zápisu z 36. schůze rady města Kadaň, která se konala dne 20.1.2022, zejména odborné rady, závěry a doporučení poskytnuté CEA
- d. přehled kroků/úkonů a písemná doporučení realizovaná Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem na základě usnesení č. 236/2022 zaznamenaného ve výpisu usnesení ze zápisu z 38. schůze rady města Kadaň, která se konala dne 17.3.2022 včetně odměny, která byla advokátovi v souvislosti s tím uhrazena a uzavřené smlouvy o zastupování

Žádáme o poskytnutí informací v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

